

2. מתי ברניב
שניהם ע"י ב"כ עו"ד ג. ישעיהו
מרחוב ויצמן 26, חולון

הנתבעים:

1. מנחם נחמני
 2. רחל נחמני
 3. יעטי לייטר
- שלושתם ע"י ב"כ עו"ד ליאור ברקנפלד
משדרות רוטשילד 136, תל אביב

פ ס ק ד י נ

הנתבעים מבקשים ליתן פס"ד הצהרתי לפיו הם רשאים להרחיב את דירתם עפ"י התוכנית שצורפה כנספח א' לכתב התביעה.

התובע 1 הוא חוכר של אחת הדירות בבית המשותף שברחוב אהרונוביץ 9 חולון, הידוע כחלקה 426 בגוש 6740.

התובעת 2 היא ביתו שעפ"י הצהרת הנתבעים מתעתדת להחזיק בדירה ביחד עם אביה.

הנתבעים 1 ו-2 הם חוכרים של דירה אחרת באותו בית וכך גם הנתבעת 3.

הבית מכיל 4 דירות בשתי קומות, שתיים בקומת קרקע ושתיים בקומה נוספת שמעליה. במרכז הבית מצוי חדר המדרגות משותף המחלק את הבית לשניים, שתי דירות במזרח ושתיים במערב.

דירת הנתבעים נמצאת בקומת הקרקע בצד המזרחי של חדר המדרגות, ומעליה נמצאת דירת הנתבעת 3. דירת הנתבעים 1 ו-2 מצויה בקומה השניה, בצידו המערבי של חדר המדרגות.

עד כה הרחיבו רק הנתבעים 1 ו-2 את דירתם.

עתה מבקשים הנתבעים להרחיב את דירתם. לכך ניתנה להם הסכמת החוכרים של הדירה השניה שבקומת הקרקע – בזר יוסף וליאורה, שאינם צד לתביעה.

הנתבעים טוענים כי יש לראות את הנתבעים 1 ו-2 שהרחיבו את דירתם, כמסכימים להרחבת דירת הנתבעים עפ"י סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 לפיו "בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין."

דהיינו, לטענתם יש לראות את הנתבעים 1 ו-2 כמי שמסכימים גם להרחבת דירת הנתבעים.

"הסכמה" זו לטענתם יש לצרף להסכמת הנתבעים ובני משפחת בזר אשר יחדיו מהווים את הרוב הדרוש עפ"י סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, להרחבת דירת הנתבעים, שהוא שלושה רבעים מבין בעלי הדירות בבית.

הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה דיונית לפיה המחלוקת שביניהם תצומצם אך ורק לשאלה המשפטית האם במקרה דנן יחול סעיף 71ב.ג) לחוק המקרקעין אם לאו. לפיכך הסכימו הצדדים כי יערך ביקור במקום ולאחריו לא ישמעו עדויות אלא יוגשו סיכומים בכתב בשאלה המשפטית דלעיל.

על מנת להכריע בשאלה המשפטית כפי שהוגדרה ע"י הצדדים, עלי להכריע במחלוקת שביניהם באשר לפירוש שיש ליתן למילים "הרחבה דומה".

התובעים טוענים שהקריטריון לפיו יש להכריע הוא שטח הדירה לאחר ההרחבה. לטענתם שטח דירת התובעים לאחר ההרחבה יהיה קטן במעט משטח דירת הנתבעים 1 ו-2, ולפיכך יש לראות בהרחבת דירת התובעים "הרחבה דומה" לזו של הנתבעים 1 ו-2.

הנתבעים טוענים כי תוכנית ההרחבה שמבקשים התובעים לבצע בדירתם אינה "דומה" להרחבה שביצעו הנתבעים 1 ו-2, מאחר שלשם ביצועה יש לבצע שינויים מפליגים בבית המשותף, ובין היתר להרוס את חדר המדרגות, להעתיק את הכניסה לבית מעורף הבנין לחזית, ולשנות את חצר הבית, בעוד שהרחבת דירת הנתבעים 1 ו-2 לא הצריכה שינויים דומים ברכוש המשותף.

לחיזוק טענתם מציגים הנתבעים את החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה, שקיבלה את טענותיהם, דחתה את הערר של התובעים ולא התירה את הבניה.

עד כאן טענות הצדדים.

על מנת ליתן פירוש לכוונת המחוקק במילים "הרחבה דומה" יש לבחון את מטרתו של תיקון 18 לחוק המקרקעין, במסגרתו הוסף סימן ג' לחוק שענינו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", והוא מכיל בין היתר את סעיף 71ב.ג) לחוק.

כפי שכבר פסקתי בעבר בתביעות קודמות באותו ענין, מטרתו של תיקון 18 לחוק היתה לאפשר, לרוב מסוים של בעלי דירות, למרות הוראות סעיף 62א) סיפא לחוק וסעיף 12 לתקנון המצוי, ולמרות הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, להצמיד חלקים מסוימים מהרכוש המשותף לדירה פלונית לשם הרחבת הדירה. עד אותו מועד נדרשה לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות.

בכך התיר המחוקק בתנאים שקבע פגיעה מסוימת בזכות הקניין ברכוש המשותף, פגיעה שנאסרה קודם לכן. אולם מאחר שמדובר כאן בזכויות קניין, אין להתיר פגיעה במידה העולה על הדרוש, ואת לשונו של החוק הגורע מזכויות הקניין יש לפרש פרוש דווקני. לפיכך על מי שמבקש להכנס לשעריו של סימן ג' לחוק, לקיים ככתבם וכלשונם את כל התנאים הנדרשים עפ"י החוק.

התנאי הראשון הוא שיעור בעלי הדירות הרשאים לקבל את ההחלטה בדבר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לאותה מטרה. המחוקק קבע כאמור, כי הרוב הדרוש הוא "מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם".

בכלל הרוב הדרוש בחר המחוקק לכלול גם את מי שכבר הרחיב את דירתו הרחבה דומה, ולראותו כמי שנתן הסכמתו לאותה הרחבה.

מטרתו של המחוקק בסעיף ברורה, והיא שלא לאפשר לבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, לסכל הרחבה דומה של דירה אחרת באותו בית. לכן קבע המחוקק כי יש לראות את בעל הדירה שהרחיב את דירתו כמי שנתן הסכמתו להרחבה דומה של כל דירה באותו בית. אולם, את המילים "הסכמה דומה" אין לפרש אך ורק לפי הקריטריון של השטח שנוסף לדירה. אילו לכך התכוון המחוקק הוא היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב כמי שהסכים להרחבה ב"שטח דומה" או ב"שטח דומה". לא כך מצא המחוקק להגדיר את התוספת.

אני סבורה כי יש להביא בחשבון גם קריטריונים אחרים, בעת שבוחנים את הדמיון בין שתי ההרחבות. בענין זה יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו.

בענינו היטיבה לתאר את ההבדל בין שתי ההרחבות יו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה בהחלטתה לדחות את ערר התובעים, באומרה: "...המשיבים 2 (הנתבעים 1 ו-2, א.ק.) מתגוררים בקומה העליונה של האגף המערבי והם הרחיבו את דירתם בעבר, עד לשטח של כ- 118 מ"ר, כולל מרפסות שנסגרו, ובנוסף בנו חדר יציאה לגג בשטח כ- 12 מ"ר.

בהיתר הבנייה שהוצא בשעתו למשיבים 2 הוצגה תכנית כללית של ההרחבות המבוקשות והעתידיות בבניין, באופן שבו ניתן לראות כיצד ייראה הבניין לאחר הרחבת כל הדירות וכיצד מובטחת אפשרותה של כל דירה לביצוע הרחבה זהה. צורת הבניין לאחר ההרחבה המתוארת היא כצורת "ח" כשבין שתי צלעותיה המקבילות של ה"ח" נשמר מרחק של 4 מ' המהווה את דרך הגישה לחדר המדרגות. בדירת המשיבים 2, בקיר הפונה למעבר הנ"ל קיימים חלונות של חדר האורחים. השוני העיקרי בהרחבה המבוקשת על ידי העוררת, הוא ביטול דרך הגישה לחדר המדרגות והרחבת הדירה עד אמצע אותה דרך. הבקשה אינה כוללת תכנית המציגה את ההרחבות העתידיות בבניין כולו, אך ברור שהרעיון התכנוני הוא, כי שתי הדירות שבקומת הקרקע תוכלנה להרחיב את דירותיהן זו כלפי זו ולהתחבר בקיר משותף באמצע המעבר. התוצאה היא, כי הכניסה לחדר המדרגות תועבר לחזית הבניין כך שניתן יהיה להיכנס לבניין ישירות מהרחוב.

מאידך, ברור כי בנסיבות הקיימות לא תוכל הדירה שמעל דירת העוררת לבצע הרחבה זהה, מאחר שיהיה עליה לשמור מרחק של 4 מ' מדירת המשיבים 2 שכאמור הורחבה על פי העיקרון של שמירת 4 מ' מרחק בין שתי דירות מקבילות.

אם תאושר תכניתה של העוררת, יהיה בה כדי לשנות מהותית את מצבן של הדירות העליונות. מהעובדות המתוארות לעיל עולה שהרחבה שמבקשים התובעים לבצע בדירתם שונה במהותה מההרחבה שביצעו הנתבעים 1 ו-2 בדירתם, על אף ששטח שתי ההרחבות דומה.

אני מאמצת את המסקנה אליה הגיעה יו"ר ועדת הערר באומרה כי: "ההרחבה המבוקשת על ידי העוררת היא בעלת השפעה מהותית על כל הבניין – שינוי חדר המדרגות, שהוא רכוש משותף, ביטול דרך הגישה הפנימית, ושינוי הרגלי המגורים של דיירי הבית."

אני סבורה כי שוני זה אינו עולה בקנה אחד עם הגדרת החוק במילים "הרחבה דומה", וכי בעניינו ההרחבה שמבקשים התובעים לעשות בדירתה **שונה** מזו שביצעו הנתבעים 1 ו-2. לפיכך אין מנוס מהמסקנה כי אין לראות את הנתבעים 1 ו-2 כמי שהסכימו להרחבת דירת התובעים.

משהגעתי למסקנה דלעיל אני דוחה את התביעה.

התובעים ישלמו לנתבעים סך של - 3,500 ש"ח לכיסוי ההוצאות שנגרמו לנתבעים בשל הגשת התביעה, לרבות שכ"ט עו"ד. לאחר 10.2.2002 ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן כ"ג טבת תשס"ב 07 ינואר 2002 בהעדר. עותק יומצא לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אורה קניון
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון